

מדיניות ועדת האתיקה הארצית בעניין התבטאויות עורכי דין

רקע כללי

1. לשכת עורכי הדין בישראל רואה חשיבות עליונה בשמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין, אמון הציבור במערכת המשפט, וטוהר שליחותו של עורך הדין כנאמן לערכי שלטון החוק. עורך הדין אינו רק נותן שירות משפטי – הוא חלק מהמערכת הדמוקרטית של שלטון החוק ומהווה במעשיו ובדבריו שגריר של מערכת זו בעיני הציבור הרחב.

2. משכך, דרך התבטאויותיהם, לשונם ושפתם של עורכי הדין, במילוי תפקידם וגם מחוצה לו, משליכים באופן ישיר על מידת האמון שרוחש הציבור הרחב למקצוע. העיסוק המשפטי כולל לרוב מעצם טיבו התנצחות, עימותים, קונפליקטים וסכסוכים רבים, כך שבאופן טבעי עורכי הדין מתמודדים עם עימותים מילוליים בעל פה ובכתב באופן תדיר, והדברים עלולים לחצות את גבול המותר ולהגיע לכדי התלהמות וביטויים לא הולמים. מובן כי הדרישה מעורך הדין לנהוג באיפוק וריסון ולא לתת דרור לחרצובות לשונו אינה נועדה למנוי ממנו מהעלאת טענות משפטיות לגיטימיות לצורך קיום חובותיו המקצועיות, אך עליו לעשות זאת באופן ההולם את מקצוע עריכת הדין ותוך שמירה על גבולות השיח הראויים גם אם ינקוט בלשון חריפה ואסרטיבית.

3. הדבר נכון שבעתיים ביחס להתבטאויות עורך הדין בחייו הפרטיים כשהוא אינו חובש את כובעו כעורך דין. אמנם, התבטאויות שכאלה חוסות תחת חופש הביטוי המהווה זכות יסוד חוקתית אך היא אינה נטולת גבולות, כאשר הפסיקה והדין הטילו גם על אלה מגבלות, נורמות וכללים אשר תוחמים את גבולות המותר והאסור.

4. לנוכח ההתרחבות הגוברת בשנים האחרונות בשימוש ברשתות החברתיות ככלי להעברת מסרים והתבטאויות גם מצד עורכי דין, הן בכובעם המקצועי והן האישי, וגם לנוכח הרגישות הציבורית הרבה ביחס להתבטאויות פוגעניות בהקשר למלחמת "חרבות ברזל" שפרצה ביום 17.10.2023¹, מצאה הוועדה לנכון להבהיר את הקווים המנחים והגבולות בנוגע למדיניות העמדה לדין בגין עבירות אלה, בעת שגרה ובעת מלחמה כאחד.

עקרונות יסוד

5. הוועדה מכירה בחשיבותו של חופש הביטוי כזכות יסוד חוקתית שחלה גם על עורכי דין הן בעבודתם המקצועית והן בחיים הפרטיים, לרבות חופש הביטוי הפוליטי והאזרחי. יחד עם זאת, חופש הביטוי של עורך הדין אינו מוחלט, ומצוי במתח ואיזון מתמיד עם חובתו לשמור על כבוד המקצוע והתנהגות ההולמת את המקצוע, שכן "יש התבטאויות ויש סגנון, שהם לעולם פסולים ואינם יכולים להלום התנהגות של עורך דין במצב כלשהו" (על"ע 5/85 שמש נגד הוועד המחוזי בת"א, פ"ד מ(2) 721).

6. בהתאם לכך, מובהר כי התבטאויות בלתי ראויות מצד עורכי דין עשויות לעלות כדי עבירות אתיות של פגיעה בכבוד המקצוע והתנהגות שאינה הולמת, כאשר בהתאם להלכה הפסוקה בנושא השתרשה הבחנה בין שלושה מעגלים של סוגי התבטאויות שכן:

"האיזון בין שני ערכים אלו – חופש הביטוי מחד, והשמירה על כבוד מקצוע עריכת הדין וטוהרו מאידך – נגזר ממידת הקרבה או הריחוק של הדברים שבוטאו למקצוע עריכת הדין. כשאנו נמצאים בגרעין הקשה של העיסוק במקצוע עריכת הדין – כגון הופעות בבתי המשפט – על עורך הדין לנהוג באיפוק ובנימוס ואין הוא יכול לקרוא דרור ללשונו. ככל שאנו מתרחקים מהגרעין הקשה של מקצוע עריכת הדין והפעולות הכרוכות בו ובוחנים את אופן ההתבטאות של עורך הדין במישורים אחרים של חייו, כך המשקל היחסי של חופש הביטוי הולך ועולה" (על"ע 1734/00 הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין בת"א-יפו נ' יורם שפטל, פסקה 27 לפסק דינה של כבוד השופטת נאור, להלן: "עניין שפטל").

7. להלן יפורטו שלושת המעגלים לפי מידת קרבתם לליבת העיסוק המקצועי:

¹ ראו בהקשר זה מכתבו של יו"ר ועדת האתיקה, עו"ד מנחם מושקוביץ', מיום 12.10.23 שעניינו "התבטאויות בעת מלחמה": https://www.israelbar.biz/orchey_din_tochen/etika_mikzoeit/hahlatot_vhvot_dat/227.aspx

א. מעגל ראשון: ביטויים הקשורים ישירות לליבת העיסוק המקצועי – כגון הופעות בביהמ"ש, כתבי טענות, התכתבויות או הליכי מו"מ ושיח מול עורכי דין אחרים ומול לקוחות. בהתבטאויות במעגל זה נדרש ריסון קפדני ואיפוק מצד עורך הדין, והתבטאות שאינה הולמת תיחשב עבירת אתיקה ברורה.

ב. מעגל שני: התבטאויות הנוגעות לתפקודו של עורך הדין במישור הציבורי-מקצועי אך לא כמייצג לקוח ספציפי בהליך (כמו הופעה ציבורית בתפקידו כעורך דין, הרצאות וכו') – החובה להתנהגות ודרך התבטאות הולמת נותרת משמעותית אך מעט פחותה מהמעגל הראשון וקיימת מידה גבוהה יותר של חופש ביטוי.

ג. מעגל שלישי: פעילותו והתבטאויותיו של עורך הדין כאזרח מן השורה במישור האזרחי-פוליטי או בחייו האישיים, שאינן נובעות מתפקידו של עורך דין או עיסוקו המקצועי כלל, כגון פוסטי וסרטונים ברשתות חברתיות והבעת דעה אישית, השתתפות בהפגנות, והבעת ביקורת פוליטית או משפטית – כאן תינתן לעורך הדין הגנה רחבה יותר במסגרת חופש הביטוי והוא יהנה ממידה גבוהה מאוד של חופש ביטוי המהווה זכות יסוד חוקתית, ובלבד שאין מדובר בהתבטאות פסולה במובהק אשר לא ניתן לקבלה באיזון מול ערכי כבוד המקצוע, רגשות הציבור ותדמית המקצוע בעיני הציבור.

8. עוד בעניין שפטל עמד ביהמ"ש העליון על חשיבות ההגנה על **התבטאות פוליטית המבטאת השקפה פוליטית של עורך הדין** שאין בינה ובין עיסוקו כעורך דין דבר וחצי דבר. בהקשר לכך יש להבהיר, בהתאם לאמור במכתבו של יו"ר ועדת האתיקה מיום 12.10.23 "התבטאויות בעת מלחמה" ולנוכח המלחמה הקשה בה מצויה מדינת ישראל מאז אוקטובר 2013, כי התבטאויות הקשורות למלחמה יהנו מהגנה כל עוד הן לא קוראות קריאה העלולה להתפרש באופן סביר כקריאה ל אלימות או פגיעה בכוחות הבטחון או אזרחים; תומכות או מצדיקות טרור או מעשי אלימות או מגלות כלפי מעשים אלה אהדה, תמיכה או שבח; מכנות אדם או גוף כלשהו בשם "בוגד"; או מהוות שיח גזעני, מסית או כזה שפוגע ברגשות הציבור באופן קיצוני (רשימה לא סגורה).

מדיניות העמדה לדין, אמות מידה ושיקולים מנחים

9. מדיניות הוועדה היא רחבה ומבוססת על שיקול דעת אינדיבידואלי בכל מקרה לגופו, וכן על מידתיות, שמירה על כבוד המקצוע, ובחינה כוללת של נסיבות המקרה. כל תלונה תיבחנה לגופה, תוך שקלול מידת הפומביות, תדירות, סגנון, ותוצאת ההתבטאות בפועל (פגיעה בציבור/מוסדות/צדדים שלישיים). כמו כן יינתן משקל להבעת חרטה, תיקון פומבי, והקשר תרבותי-חברתי כולל של ההתבטאות.

10. להלן יפורטו השיקולים המנחים השונים שתבחן הוועדה במסגרת החלטתה אם להעמיד לדין בעבירות התבטאות שונות בהתאם לחלוקה בין שלושת המעגלים (מובהר כי מדובר ברשימה לא סגורה):

א. טיב ההתבטאויות, חומרתן והקשרן הכולל, לרבות שימוש בשפה גסה, בוטה או משפילה במיוחד.

ב. הנסיבות והרקע בהן נאמרו ההתבטאויות ואם בעל-פה או בכתב.

ג. הלך הרוח של עורך הדין המתבטא.

ד. היסוד הנפשי של עורך הדין המתבטא.

ה. הרקע להתבטאות וההקשר שלה.

ו. הגורם שכלפיו הופנתה ההתבטאות.

ז. תגובות אשר ניתנו להתבטאות

ח. ביצוע עבירות נלוות נוספות.

ט. עברו המשמעתי של עורך הדין.

י. תוצאתה של ההתבטאות והשלכותיה.

יא. הישנות ההתבטאות וחזרה על רצף התבטאויות לעומת התבטאות חד פעמית.

יב. נכונותו של עורך הדין להתנצל ולהסיר את ההתבטאות אם פורסמה ברבים במרשתת או באופן אחר.

יג. מטרתה של ההתבטאות – אם לצורך מקצועי, ביקורת לגיטימית או שכל מטרתה לפגוע ולבזות.
יד. אמיתות ההתבטאות לכאורה (על משקל הגנת "אמת דיברתי" לפי סעי' 14 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965).

נסיבות מיוחדות: מדיניות בעתות חירום ומלחמה

11. ועדת האתיקה מדגישה, כי כל עורך דין שיתבטא באופן שממנו משתמע גילויי שמחה וצהלה על מעשי טבח או הכחשתם, עידוד או תמיכה במעשי טרור או פגיעה בחיילי צה"ל וכיוצא בזה – חוצה בכך את גבולות חופש הביטוי הלגיטימי ויהיה חשוף להליכים משמעותיים-אתיים מידיים.

12. יחד עם זאת, ביקורת עניינית על מדיניות הממשלה, הצבא או מערכת המשפט תיחשב כלגיטימית ותהנה מהגנה רחבה של חופש הביטוי, גם כאשר היא נוקבת ובעלת אופי פוליטי ברור, ואף אם מדובר בהתבטאויות קשות המעוררות תחושות שליליות ושאת נפש, כל עוד היא אינה גולשת לגזענות, הסתה או חציית קווים אדומים כאמור לעיל.

סיכום ותחולה

13. מדיניות זו שואפת לאזן בין חירות הביטוי של עורך הדין כאזרח מן השורה במדינה דמוקרטית, לבין הציפייה ממנו לנהוג בכבוד, אחריות, איפוק וריסון, כחלק מקהילה מקצועית שמחויבת לאתיקה הגבוהה ביותר ולשמירה על כבוד המקצועי.

14. מובהר כי פרסום מדיניות זו נועד להבהיר את הקווים המנחים למדיניות הוועדה בכל הנוגע להתבטאויות בלתי ראויות מצד עורכי דין בשלושת המעגלים ובפרט בעתות מלחמה, אך אין בו כדי לחדש או לשנות מהמצב המשפטי הקיים ערב פרסומו, ותחולתו הנה כלפי כל הליך ברור משמעותי תלוי ועומד כמו גם כזה עתידי.

מנחם מושקוביץ, עו"ד
יו"ר ועדת האתיקה הארצית